

1001495-16.2020.8.26.0405

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pronto atendimento de uma ocorrência de roubo que estaria acontecendo nas proximidades.

Em sede de alegações finais o Estado de São Paulo aduziu que os sinais sonoros e luminosos da viatura estariam desligados, entretanto, verifico que o contrário restou demonstrado nos autos.

Em depoimento prestado nos autos em sede administrativa, o requerido relatou que os sons e luzes do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

1ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade - SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001495-16.2020.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001495-16.2020.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Requerido:

Regis Amilton da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Vistos.

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ajuizou AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO contra REGIS AMILTON DA SILVA, aduzindo, em síntese que, no dia 07/10/2016 o requerido conduzia a viatura da polícia militar na Av. Presidente Médice próximo ao nº 2.663, Vila Menck, em Osasco/SP quando se envolveu em acidente de trânsito com vítima. O fato se deu quando a equipe se deslocava para atendimento de ocorrência nas proximidades. No momento em que a Viatura efetuava ultrapassagem, veio a colidir com o veículo de marca GM, modelo Celta, causando acidente. O local dos fatos é uma via única com duplo sentido de circulação, indicado pela existência de sinalização de solo do tipo faixa única contínua. Dos fatos resultaram danos em toda a parte frontal da Viatura bem como na lateral dianteira esquerda. Foi instaurada sindicância para apurar eventuais responsabilidades. A Autoridade entendeu, por meio da emissão de parecer, que o Sr. Regis foi o culpado pelo acidente, por ter realizado ultrapassagem na contramão de direção sem a devida cautela, o que configura uma violação às normas do CTB. Com a inicial, juntou documentos - fls. 6-86 e planilha de cálculo - fls. 87-88.

Regularmente citado (fls. 133), o requerido apresentou contestação (fls 134-150) aduzindo, em síntese, que agiu no estrito cumprimento do dever legal. Conduzia a

viatura dentro dos limites de velocidade permitidos e com sinais luminosos e sonoros acionados, além da prudência necessária. Não há demonstração de nexo causal entre o prejuízo sofrido e a atuação do agente público. Não há ato ilícito praticado pelo agente, sendo clara a conduta culposa do particular. A viatura estava com os sinais luminosos acesos, e não foi possível qualquer atitude para evitar a colisão. A Administração Pública deve suportar os riscos da própria atividade. Para a reparação do dano, não foi apresentado orçamento de 3 oficinas diferentes. Requer: a improcedência da demanda.

Sobreveio réplica (fls. 204-207).

Em audiência de instrução foram ouvidas 2 testemunhas.

Alegações Finais pelo Requerido às fls. 235-237 e pela Autora às fls. 238-239.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Não há mais provas a serem produzidas, o pleito está apto ao julgamento da lide nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

O pedido inicial é improcedente.

Restou incontroverso nos autos a ocorrência de acidente automobilístico em que o Requerido estaria na condução de viatura policial e teria adentrado na contramão de direção, em razão do congestionamento existente, para o pronto atendimento de uma ocorrência de roubo que estaria acontecendo nas proximidades.

Em sede de alegações finais o Estado de São Paulo aduziu que os sinais sonoros e luminosos da viatura estariam desligados, entretanto, verifico que o contrário restou demonstrado nos autos.

Em depoimento prestado nos autos em sede administrativa, o requerido relatou que os sons e luzes do veículo estavam ligados. No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela testemunha Edvaldo, tanto em oitiva realizada administrativamente como judicialmente (fls. 24/25, 27/28). A foto acostada aos autos às fls. 202 demonstra ainda, que o sinal luminoso da viatura estava acionado.

O condutor do segundo veículo envolvido no acidente em sede administrativa afirmou que a viatura não estava com os sinais luminosos e sonoros ligados, entretanto, em juízo, aduziu que não percebeu os sinais luminosos ou sonoros.

O fato da viatura conduzida pelo Requerido estar na contramão de direção, por si só, não induz a culpa do condutor a autorizar a procedência da presente ação regressiva do Estado contra seu Agente.

Não restou demonstrado nos autos que houve conduta imprudente, negligente ou imperita que possa ser atribuída ao requerido, vez que, demonstrou-se que os sinais sonoros e luminosos estavam acionados, o que indica grau de prudência do requerido no exercício de suas funções.

Ademais, os veículos policiais gozam de livre circulação e parada quando estiverem em serviço de urgência e policiamento, consoante autorizado pelo art. 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro.

Verifico assim, que o condutor, utilizando-se da prerrogativa legal de livre circulação, em estado de serviço de urgência, realizou manobra necessária ao cumprimento do seu dever legal, e pelo risco próprio da atividade de policiamento, causou um dano a terceiro.

Da análise dos elementos de prova, emerge que o réu agiu no estrito cumprimento do dever legal, vez que, estava atendendo solicitação de ocorrência de roubo na região, e constatada a impossibilidade de seguir na mão de direção em virtude de congestionamento no locou, utilizou-se da prerrogativa de livre circulação para proceder o atendimento da demanda lançada via COPOM.

Nesse sentido, O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

"APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação regressiva promovida pelo Estado. Reparação de danos causados por policial militar em viatura. Ausência de comprovação de imprudência ou negligência do servidor. Sentença de improcedência do pedido de indenização mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido." TJSP -

Apelação1044601-56.2016.8.26.0053 - Rel. Des. Bandeira Lins - 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - j. 13/12/2017

"APELAÇÃO CÍVEL Acidente de trânsito Ação regressiva do Estado em face do policial condutor da viatura Colisão de viatura policial Revelia - Sentença de improcedência Inconformismo do autor Não cabimento Militar que conduzia viatura em perseguição a carro roubado, tomando as cautelas exigidas Sinais sonoros e luminosos acionados Preferência de passagem da viatura em perseguição Art. 29, VII, do CTB Réu que agiu no estrito cumprimento do dever legal, tomando as cautelas necessárias - Ausência de culpa - Incidência do art. 345, IV, do CPC - Sentença mantida, nos termos do art. 252, RITJ Recurso não provido." Apelação Cível nº 1044557-37.2016.8.26.0053 Apelante: Estado de São Paulo Apelado: Fábio Eduardo Simão Comarca de Origem: São Paulo Juiz da Vara de origem: José Eduardo Cordeiro

Em razão da independência existente entre as esferas administrativa e judicial, possível solução diversa no que tange ao pedido indenizatório.

Presente uma das causas excludentes de ilicitude, prevista no artigo 188, inciso I do Código Civil e não comprovada a culpa do requerido, verifico como afastada a pretensão regressiva do Estado, sendo portanto, de rigor a improcedência do pedido

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Int.

Piedade, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA